Cassação da Carteira Nacional de Habilitação

A cassação da CNH, como já vimos, é uma das penalidades previstas no artigo 256 do CTB. A cassação da CNH retira **de forma definitiva** a licença concedida pelo Estado para que alguém conduza veículo automotor.

Vale dizer que essa penalidade CASSA a CNH do motorista, assim, ele perde TODAS as categorias de sua CNH.

A legitimidade ativa para instaurar e aplicar a penalidade de cassação será SEMPRE dos DETRANs de cada estado e do Distrito Federal, por força do artigo 22, II[1] do CTB e do artigo 19[2] da Resolução 723 do CONTRAN.

A penalidade de cassação, além da previsão no artigo 256 do CTB, também está prevista no artigo 263 do CTB e no artigo 4° da Resolução do CONTRAN n° 723/18.

Vejam o que prevê o artigo 263 do CTB:

> *Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:*
> *I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator **conduzir qualquer veículo**;*
> *II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;*
> *III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.*
> *§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.*
> *§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.*

E o que prevê o artigo 4° da Resolução do CONTRAN n° 723/18:

> *Art. 4º A cassação do documento de habilitação será imposta nos seguintes casos:*
> *I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;*

---

[1] *Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:*
[...]II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[2] *Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação, pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta Resolução, quando:*

> *II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175, todos do CTB.*
> *III - ao condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado.*

Praticamente o texto de lei se repete, mas é possível verificar que temos <u>três hipóteses</u> (administrativas) para a instauração do processo administrativo de imposição da penalidade de cassação da CNH:

a) quando o motorista que está suspenso, depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso e cadastrada a penalidade no RENACH, conduzir qualquer veículo com dolo, ou seja, com a **intenção de violar** a suspensão do direito de dirigir - ou seja, se este condutor não sabia que estava suspenso, não sabe que está cometendo uma irregularidade - (erro de proibição);

b) se ele for **reincidente**, no prazo de 12 meses de uma das infrações listadas no texto do artigo legal e

c) Se o condutor cometer crime de receptação, descaminho, contrabando em um dos 3 crimes previstos no artigo supracitado e a decisão judicial já ter transitado em julgado, terá a CNH cassada.

A primeira observação importante a se fazer é que o texto legal traz um rol no inciso II, taxativo de 6 (seis) infrações que geram a cassação da CNH caso o infrator seja reincidente no período de 12 meses. São elas: 162, III (dirigir veículo com categoria diferente); 163 (entregar veículo a pessoa não habilitada, com habilitação suspensa/cassada, com categoria diferente, com CNH vencida há mais de 30 dias ou com inobservância das restrições da CNH); 164 (permitir a posse do veículo a pessoa nas mesmas condições anteriormente mencionadas); 165 (conduzir veículo sob influência de álcool); 173 (disputar corrida por espírito de emulação); 174 (promoção ou participação em competição não autorizada) e 175 (exibição de manobra perigosa).

Lembrando que, se tiver pluralidade de autuações; infrações da mesma espécie; conexão temporal e geográfica entre as autuações e autuações subsequentes, temos infrações continuadas, que não podem ser consideradas como reincidência.

E, essa última hipótese está prevista no art. 278-A do CTB, que foi inserido no CTB pela Lei nº 13.804, de 2019.

Esta hipótese tem conflito com o CTB, pois não há essa previsão no art. 263 do CTB, temos, então, uma situação atípica.

Deve o condutor, necessariamente, agir com dolo, no intuito de insistir em conduzir um veículo, **mesmo sabendo dos impedimentos administrativos impostos em sua habilitação**.

Assim, imprescindível que tenha existido um processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, cujo procedimento tenha garantido ao condutor o direito à ampla defesa.

Não se aplica, portanto, a penalidade de cassação quando, mesmo flagrado conduzindo um veículo, o condutor não tinha como saber do impedimento lançado em seu prontuário, devido à falta de notificações do processo administrativo da penalidade de multa que deu causa à cassação ou mesmo sobre a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

E isso acontece nos casos em que o processo de suspensão não garantiu ao condutor a ciência sobre a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, por ausência de notificações ou pelo chamado "incidente de notificação", no qual, mesmo tendo sido expedida a notificação ao condutor, não foi entregue ao destinatário por falha ou erro de terceiros.

Essa situação é explicada pela doutrina como **ERRO DE PROIBIÇÃO** no qual o condutor, imaginando estar com a carteira totalmente legalizada, conduz o veículo sem saber que, na verdade, estava com seu direito de dirigir suspenso por determinado período.

Na concepção do ilustre Mirabete: *Erro de tipo distingue-se do erro de proibição. Enquanto o primeiro exclui o dolo, o segundo afasta a compreensão da antijuridicidade. O erro de tipo se dá quando "o homem não sabe o que faz"; o erro de proibição quando "sabe o que faz", mas acredita que não é contrário à ordem jurídica: o erro do tipo elimina a tipicidade dolosa; o erro de proibição pode eliminar a culpabilidade.*

Assim, a ausência de notificações incide o condutor em erro de proibição inevitável, pois não tinha como saber que sua conduta era ilícita.